사탐 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 킬러 · 해설편

사탐 · 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 문서 성격을 개념에 대응시킵니다. (가)는 천부인권·사회계약·피치자 동의를 명시하므로 미국 독립선언·프랑스 인권선언 계열, (나)는 재산권 제한·경제적 약자 보호로 바이마르 헌법 계열(복지국가·사회권), (다)는 국왕의 과세·법률정지를 의회 동의에 종속시킨 권리장전(신분제적 한계 하의 권력제한) 계열입니다.

Step 2. ㄱ 판별: (가)는 자연권 사상을 전제로 국가로부터의 자유(소극적 자유)를 정당화하므로 옳습니다. ㄴ 판별: (나)는 실질적 평등 지향으로 실질적 법치주의와 친화적이므로 옳습니다.

Step 3. ㄷ 판별: (다)는 (가)보다 시기상 앞서더라도 신분제적 한계로 국민주권을 더 완결적으로 구현한다고 볼 수 없습니다(오히려 (가)가 국민주권에 더 근접). 함정입니다. ㄹ 판별: (가)와 (다) 모두 권력 제한 지향이나 (다)는 신민·특정 계층 권리 보장에 초점을 두므로 옳습니다.

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄹ이 옳으므로 정답은 ④. **오답분석** ㄷ은 '먼저 성립=더 완결적 구현'이라는 시간 선후를 정당성 우열로 착각하게 만드는 함정입니다. **연관개념** 소극적 자유 vs 적극적 자유, 형식적·실질적 법치주의. **메타인지** 문서의 '시기'와 '이념적 완성도'를 분리하여 판단해야 합니다.

Step 1. 지표 변화를 추적합니다. T1→T2: A(4→7,+3), C(2→4,+2). T2→T3: D(3→9,+6), B(6→5,-1).

Step 2. ①은 A증가폭이 커도 '기본권이 대의제를 견인'이라는 인과는 자료로 도출 불가(상관≠인과), 오답. ③ B하락(권력집중)은 형식적 법치 강화와 무관, 오답. ④ T2→T3에서 B는 하락하므로 정비례가 아님, 오답. ⑤ ㉢은 권력집중을 시사하며 B하락이 C상승을 초래한다는 논리는 성립 안 함, 오답.

Step 3. ②: ㉡의 제한선거 폐지로 D가 급증한 것은 보통선거 정착과 부합하지만, 동시에 B는 하락했으므로 실질적 민주주의 완성으로 단정할 수 없습니다. 자료와 정합적이며 옳습니다.

정답근거 부분 지표 상승이 전체 민주주의 완성을 담보하지 못함을 지적한 ②가 정답. **오답분석** ①·⑤는 상관관계를 인과로 비약하게 만드는 함정입니다. **연관개념** 보통·평등·직접·비밀선거 원칙, 형식적/실질적 법치주의. **메타인지** 지표의 부분적 개선과 전체 판단을 구분하는 신중함이 관건입니다.

Step 1. 학자를 식별합니다. 갑=홉스(만인의 투쟁·전면 양도·절대주권), 을=로크(평화적 자연상태·권력 신탁·저항권), 병=루소(일반의지·주권 불가양·불가분).

Step 2. ㄱ: 홉스는 계약을 인정하되 저항권을 인정하지 않아 로크와 구별되므로 옳습니다. ㄴ: 로크의 신탁론은 제한정부·저항권을 정당화하고 대의제의 사상적 기초가 되므로 옳습니다.

Step 3. ㄷ: 루소는 주권의 불가양·불가분을 주장하여 직접민주주의와 친화적이므로 옳습니다. ㄹ: 갑·을·병 모두 사회계약(개인의 동의)에서 국가 성립 근거를 찾으므로 옳습니다.

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄷ·ㄹ 모두 옳으므로 정답은 ⑤. **오답분석** 홉스가 계약을 부정한다고 오인하면 ㄱ·ㄹ을 잘못 배제하게 됩니다(홉스도 사회계약론자). **연관개념** 사회계약설(홉스·로크·루소)의 비교. **메타인지** 세 학자의 공통점(계약)과 차이점(저항권·주권형태)을 동시에 관리해야 합니다.

Step 1. B가 A를 포함·심화하므로 B=실질적 법치주의, A=형식적 법치주의입니다. ㉢(B고유)=위헌법률심판(내용·목적 정당성 심사), ㉡(공통)=법률에 의한 통치·절차적 정당성, ㉠(A고유)=내용을 묻지 않는 형식적 통치입니다.

Step 2. ① A는 형식적 법치주의이며 '악법도 법' 논리에 취약하므로 오답. ③ 나치 수권법 통치는 형식만 갖춘 A(형식적 법치) 사례이지 B가 아니므로 오답. ④ 위헌법률심판은 B(실질적) 영역이므로 A만으로 정당화 불가, 오답. ⑤ ㉡은 공통영역이므로 A에도 있어 'B에만 있는 고유 영역'이 아님, 오답.

Step 3. ②: ㉠(A고유)에는 형식 요건만 갖추면 내용 정당성을 묻지 않는 통치가 들어가므로 옳습니다.

정답근거 A=형식적 법치, ㉠고유 영역 특성으로 ②가 정답. **오답분석** ③은 나치 통치를 실질적 법치(B)로 오분류하게 만드는 대표 함정입니다. **연관개념** 형식적·실질적 법치주의, 위헌법률심판. **메타인지** 포함관계(B⊃A)에서 '고유 영역'과 '공통 영역'을 정확히 배치하는 것이 핵심입니다.

Step 1. 갑=대통령제, 을=의원내각제, 병=이원정부제로 주어졌습니다.

Step 2. ㄱ: 대통령제(갑)는 행정부 법률안 제출권이 원칙적으로 없으며(×), 이는 엄격한 권력분립과 정합적이므로 옳습니다. ㄴ: 의원내각제(을)의 내각 불신임권과 (대응하는) 의회 해산권은 입법부·행정부의 권력 융합을 보여주므로 옳습니다.

Step 3. ㄷ: 이원정부제(병)의 권력분립 △는 대통령제·의원내각제 요소 혼재 때문이므로 옳습니다. ㄹ: 대통령제(갑)에서 여소야대(분점정부) 시 의원내각제(을)보다 정책 교착 가능성이 구조적으로 크므로 옳습니다.

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄷ·ㄹ 모두 옳으므로 정답은 ⑤. **오답분석** 대통령제에서 법률안 제출권이 '있다'고 오인하면 ㄱ을 배제하게 되는 함정입니다(전형적 대통령제 기준으로 판단). **연관개념** 대통령제·의원내각제·이원정부제 비교, 권력 융합·분립. **메타인지** '전형적' 유형 기준임을 명시했으므로 예외(한국의 제출권)와 혼동하지 않아야 합니다.

Step 1. 의석: P130, Q90, R50, S30, 총 300, 과반 151.

Step 2. ㄱ: 단독 과반 정당이 없으므로(최다 P도 130) 연정이 불가피, 옳습니다. ㄴ: P(130)+R(50)=180으로 과반 초과, 안정적 정부 구성 가능, 옳습니다.

Step 3. ㄷ: Q(90)+R(50)+S(30)=170으로 과반 초과, 최다 의석 P당을 배제한 정부 구성이 가능하며 이때 P가 야당이 되므로 옳습니다. ㄹ: 대통령제였다면 의석분포와 무관하게 대통령이 행정부를 독자 구성하며, 여소야대 시 의회 견제가 강해지므로 옳습니다.

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄷ·ㄹ 모두 옳으므로 정답은 ⑤. **오답분석** ㄷ에서 '최다 의석당은 항상 여당'이라는 선입견을 깨야 합니다(연정 구도에서 최다당이 야당이 될 수 있음). **연관개념** 의원내각제의 연립정부, 대통령제의 분점정부. **메타인지** 정부 형태별 정부 구성 원리(과반 지지 vs 독자 구성)를 정확히 구별해야 합니다.

Step 1. 사례를 헌법 기본원리에 대응합니다. (가)최저생계비=복지국가주의, (나)선거·국민투표=국민주권주의, (다)복수정당제=자유민주주의, (라)조약·국제법규 존중=국제평화주의.

Step 2. ㄱ: (가)는 복지국가주의 구현이며 사회권(생존권) 보장과 직결되므로 옳습니다. ㄴ: (나)는 국민주권을 대의제(선거)와 직접민주제(국민투표)로 구현하며 자유민주주의와 결합하므로 옳습니다.

Step 3. ㄷ: 복수정당제는 자유민주주의의 핵심이자 정당제 민주주의의 기초이므로 옳습니다. ㄹ: (라)는 국제평화주의의 표현으로 침략적 전쟁 부인 조항과 연계되므로 옳습니다.

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄷ·ㄹ 모두 옳으므로 정답은 ⑤. **오답분석** (나)를 국민주권만으로, (다)를 국민주권으로 단순 귀속시키면 결합·핵심요소 판단을 놓칩니다. **연관개념** 두문자 「국·자·복·문·평·국」으로 헌법 기본원리 정리. **메타인지** 하나의 사례가 복수 원리와 연결될 수 있음을 유념해야 합니다.

Step 1. 질문으로 원리를 식별합니다. ㉠(권력 원천이 국민)=A=국민주권, ㉡(권력 분산)=B=권력분립, ㉢(헌법 근거 통치·기본권 보장)=C=입헌주의.

Step 2. ㄱ: 국민주권(A)은 대의제·국민투표로 구현되고 헌법 제1조에 정신이 담겨 있으므로 옳습니다. ㄴ: 권력분립(B)은 견제와 균형으로 입헌주의(C)의 실효성을 담보하므로 옳습니다.

Step 3. ㄷ: 입헌주의(C)는 A·B를 헌법 규범에 편입해 통치의 한계를 설정하나, 이는 상호 '배타적'이 아니라 상호 보완적이므로 틀립니다(함정). ㄹ: 권력분립(B)이 무너지면 권력 집중으로 A·C가 형해화될 위험이 커지므로 옳습니다.

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄹ이 옳으므로 정답은 ③. **오답분석** ㄷ은 '편입=배타'라는 잘못된 논리로, 원리 간 상호 보완 관계를 배타 관계로 왜곡한 함정입니다. **연관개념** 국민주권·권력분립·입헌주의의 상호 관계. **메타인지** 원리들이 서로를 담보·보완한다는 구조적 통찰이 ㄷ 판별의 열쇠입니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.